"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ORDENANZA MUNICIPAL N° 020-2023-MDC/A

Carhuamayo, 26 de diciembre de 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;

POR CUANTO:
El Concejo Municipal Distrital de Carhuamayo, en Sesión de Consejo ordinaria Nº 024-2023 de fecha 26-12-2023.; y,

VISTO:
En Sesión de Concejo Ordinaria N° 24-2023, de fecha 26 de diciembre del 2023, el INFORME N° 907-2023-MDC/SGIUR/MATP de la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, el INFORME N° 0113-2023/MDC/UCURCRD de la Unidad de Control Urbano y Rural, Catastro y Riesgo de Desastres y la OPINIÓN LEGAL N° 070-2023-ALE-MDC/OGPP de la oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; lo que concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, sostiene que la Autonomía Municipal radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 79º Numeral 3 de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala como función específica exclusiva de las municipalidades distritales, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo: 3.6 Normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias, y realizar la fiscalización de: 3.6.2) Construcción, remodelación o demolición de inmuebles, y declaratorias de fábrica;

Que, el Artículo 92º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que toda obra de construcción, reconstrucción, conservación, refacción o modificación de inmueble, sea pública o privada, requiere una licencia de construcción, expedida por la municipalidad provincial, en el caso del cercado, y de la municipalidad distrital dentro de cuya jurisdicción se halla el inmueble, previo certificado de conformidad expedido por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios o del Comité de Defensa Civil, según corresponda, además del cumplimiento de los correspondientes requisitos reglamentarios;

Que, el Artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-VIVIENDA), sostiene que las municipalidades podrán establecer programas de regularización de habilitaciones urbanas y/o edificaciones mediante incentivos a los contribuyentes, determinando las condiciones, requisitos, respetando la normativa nacional existente, a fin de regularizar las edificaciones existentes y la respectiva actualización de su registro predial;

Que, el Artículo 30º de la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones (modificado por Decreto Legislativo Nº 1426), refiere que las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, así como las edificaciones ejecutadas desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, son regularizadas de forma individual por las municipalidades. Los procedimientos y requisitos son establecidos en el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación y pueden ser desarrollados; siempre que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de su construcción o, en caso que sea más favorable, con la normativa vigente;

Que, el artículo 85 del Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA – Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, afirma que aquellas edificaciones que no se hayan regularizado al vencimiento del plazo establecido en el artículo 30 de la Ley, son materia de demolición por la Municipalidad correspondiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante INFORME N° 907-2023-MDC/SGIUR/MATP de fecha 26 de diciembre del 2023, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, indica que resulta necesario expedirse una nueva ordenanza a fin de desarrollar la regularización de edificaciones y habilitaciones urbanas ejecutadas sin licencia municipal del distrito de Carhuamayo;

Que, mediante NFORME N° 0113-2023/MDC/UCURCRD de fecha 22 de diciembre del 2023, la Unidad de Control Urbano y Rural, Catastro y Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta las normas glosadas precedentemente y ante la necesidad que las viviendas consolidadas accedan al proceso de regularización de licencia de edificación y habilitación urbana, alcanza el proyecto de Ordenanza De Regularización De Edificaciones Y Habilitaciones Urbanas Ejecutadas Sin Licencia Municipal En El Distrito De Carhuamayo;

Que, mediante la OPINIÓN LEGAL N° 070-2023-ALE-MDC/OGPP, la Oficina de Asesoría Jurídica, luego del análisis del caso, opina por la viabilidad de aprobar el proyecto de Ordenanza De Regularización De Edificaciones Y Habilitaciones Urbanas Ejecutadas Sin Licencia Municipal En El Distrito De Carhuamayo;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades contenidas en los numerales 8 y 9 del artículo 9º, y el artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, con el VOTO UNÁNIME del Pleno del Concejo Municipal, y con la lectura y aprobación del acta; se aprobó la siguiente:

ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS SIN LICENCIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANCA
ALCALDE

Ing. Luis Claudio Leyme Rupay
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL, CATASTRO Y RIESGOS DE DESASTRES

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES Y HABILITACIONES URBANAS EJECUTADAS SIN LICENCIA MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO.

1.1 La presente Ordenanza tiene por objeto regular las edificaciones y Habilitaciones Urbanas Ejecutadas sin licencia municipal hasta el día 31 de diciembre de 2024; para lo cual, deberán cumplirse con las características técnicas establecidas por Ley Nº 29090 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 029-2019-VIVIENDA y demás modificatorias.

1.2 Asimismo, brindar beneficios a los administrados, a través de la flexibilización de ciertos parámetros técnicos, enmarcados dentro de la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus normas modificatorias y reglamentarias, previo cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecido en la presente Ordenanza.

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.

2.1 Podrán acogerse a la presente Ordenanza, las personas naturales y/o jurídicas que sean propietarios y/o adjudicatarios y/o posesionarios de las edificaciones para uso de vivienda y comercio, ubicados en el distrito de Carhuamayo, cuya titularidad o derecho se encuentre debidamente acreditado, y hayan ejecutado obras de construcción, ampliación, remodelación (culminadas y/o con cascos habitables), demolición u otros que sean aplicables, sin la respectiva Licencia de Edificación, así como obras de infraestructura básica y vial, sin la respectiva Licencia de Habilitación Urbana.

2.2 El grado de consolidación para la regularización de las Habilitaciones Urbanas Ejecutadas, se permitirán las viviendas construidas con un porcentaje mayor al 50% + 1, del área útil total del terreno y con obras mínimas de infraestructura básica.

Artículo 3º.- BASE LEGAL.

La presente Ordenanza se sustenta en las siguientes normas legales:

a) Constitución Política del Perú.
b) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
c) Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
d) Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
e) Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.
f) Decreto Supremo N° 010-2018-VIVIENDA y sus modificatorias, que aprueban el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación.
g) Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
h) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
i) Resolución Ministerial N° 188-2021-VIVIENDA, que modifica la NORMA A.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

Artículo 4º.- DEFINICIONES.

Para la aplicación de la presente Ordenanza Municipal, deberá tenerse presente las siguientes definiciones:

4.1 Administrado. - Es la persona natural o jurídica, pública o privada, propietaria o con derecho a edificar del predio materia de trámite para la obtención de la Licencia de Edificación en vía de Regularización.

4.2 Licencia de Regularización de Edificación. - Es la autorización administrativa expedido por la Municipalidad Distrital de Carhuamayo para las obras de edificaciones ejecutadas sin la respectiva licencia, la cual se emite después de haberse cumplido satisfactoriamente el procedimiento establecido en la presente Ordenanza.

4.3 Obra Concluida. - Es aquella construcción que, durante la verificación correspondiente, se constata no encontrarse en proceso de ejecución y que ostenta la condición de habitabilidad; es decir, cuenta con muros tarrajeados, puerta de ingreso y ventanas instaladas, así como servicios básicos en funcionamiento.

4.4 Responsable de Obra. - Es el profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) colegiado y habilitado, que declara bajo juramento que la documentación técnica presentada (planos y memoria descriptiva) se encuentra de acuerdo con lo existente en el predio materia de trámite; y en caso se detectara que ha faltado a la verdad, tendrá responsabilidad administrativa, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Ing. Luis Claudio Layme Rupay

4.5 Licencia de Regularización de Habilitación Urbana. - Es la autorización administrativa expedido por la Municipalidad Distrital de Carhuamayo para las obras de habilitación urbana ejecutada sin la respectiva licencia, la cual se emite después de haberse cumplido satisfactoriamente el procedimiento establecido en la presente Ordenanza.

CAPÍTULO II
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

Artículo 5º.- REQUISITOS.
PARA EDIFICACIONES:

Para acogerse a la presente Ordenanza Municipal, el administrado deberá presentar los siguientes requisitos:
5.1 Formulario Único de Edificación - FUE y el Anexo A o B (según corresponda), por triplicado, debidamente llenado y suscritos, donde contendrá la fecha de ejecución de la obra.

5.2 En caso que el administrado no sea el propietario, deberá presentar la documentación que acredite contar con derecho a edificar; y si el administrado es una persona jurídica, deberá presentar declaración jurada del representante legal, consignando datos de la partida registral y el asiento donde consta inscrito su representación.

5.3 Documentación técnica, por triplicado, firmada por el profesional responsable, compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización. (a)
- Planos de Anteproyecto de Arquitectura. (b)
- Memoria Descriptiva. (c)

(a) Conforme a la Resolución Ministerial Nº326-2015-vivienda.
(b) Plantas, Cortes y Elevaciones, según art. 6 de norma GE.020 del RNE.
(c) Incluyendo registro fotográfico del interior de la edificación, fachada y entorno cercano.

5.4 Declaración Jurada del profesional responsable, señalando estar hábil para el ejercicio de la profesión.

5.5 En caso de regularización de remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, presentar copia del documento que acredite la declaratoria de fábrica o de edificación, con sus respectivos planos en caso no haya sido expedido por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certificado de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de Obra o de Edificación de la construcción existente que no es materia de regularización.

5.6 En caso de demoliciones totales o parciales de edificaciones cuya fábrica se encuentre inscrita en el Registro de Predios, se acredita que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su defecto, presentar la autorización del titular de la carga o gravamen.

5.7 Comprobante de pago por derecho de Licencia de Regularización de Edificación, cuyo costo será la tasa municipal prevista dentro del procedimiento administrativo de Licencia de Regularización de Edificaciones, del Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Municipalidad.

5.8 De aprobarse la solicitud, deberá presentar el comprobante de pago de multa por construir sin licencia, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 8º de la presente Ordenanza Municipal.

PARA HABILITACIONES URBANAS:
Para acogerse a la presente Ordenanza Municipal, el administrado deberá presentar los siguientes requisitos:

5.9 Formulario Único de Regularización, en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por el administrado y, en la sección que corresponda, por el profesional responsable, en el que se consigne la información necesaria al procedimiento que se requiere iniciar.

5.10 En el caso que el administrado no sea el propietario del predio, deberá presentar la documentación con la que acredite que cuenta con derecho a realizar una habilitación urbana.

5.11 Documentación técnica, por triplicado, firmada por el profesional responsable, compuesta por:
- Plano de Ubicación y Localización del terreno con coordenadas UTM.
- Plano de lotización, conteniendo el perímetro del terreno; el diseño de la lotización, de las vías, aceras y bermas; y, las áreas correspondientes a los aportes.
- Plano perimétrico y topográfico del terreno, incluyendo la referencia topográfica a la vía urbanizada más cercana existente o con aprobación de proyectos.

Ing. Luis Claudio Layme Rupay
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RURAL
CATASTRO Y PREDIOS DE INVASORES

- Plano que indique los lotes ocupados y las alturas de las edificaciones existentes.
- Memoria descriptiva, indicando las manzanas de corresponder, las áreas de los lotes, la numeración y los aportes reglamentarios.

5.12 En caso que se cuente con estudios preliminares aprobados, no corresponde presentar el plano de ubicación con la localización del terreno y el plano de lotización, debiendo presentar en su reemplazo:

- Resolución y planos de los estudios preliminares aprobados.
- Planos de Replanteo de la habilitación urbana, de corresponder.

Artículo 6º.- PROCEDIMIENTO.
PARA REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES:

6.1 El procedimiento administrativo de regularización de edificaciones está sujeto a la evaluación por parte del área técnica de la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen en los términos de Conforme y No Conforme.

6.2 Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área correspondiente dispone de diez (10) días hábiles para efectuar lo dispuesto en el literal d) del artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA; asimismo, verifica que la edificación ejecutada corresponda con los planos presentados y emite el informe correspondiente.

6.3 De ser Conforme el dictamen, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, emite la Resolución de Regularización de Edificación, debiendo el funcionario designado para tal fin, sellar y firmar todos los documentos y planos, así como emitir la Resolución correspondiente, la cual debe consignarse en el Formulario Único Regularización. En caso de dictamen No Conforme, los planos dictaminados son devueltos al administrado, a quien se le otorga un plazo quince (15) días hábiles para subsanarlas, suspendiendo el plazo del procedimiento administrativo.

6.4 Presentadas las respectivas subsanaciones, el cómputo del plazo se reanuda desde el momento en que fueron formuladas las observaciones.

6.5 De no presentarse las subsanaciones en el plazo indicado o, luego de la segunda revisión, no subsana de forma satisfactoria, se declara la improcedencia de la solicitud.

6.6 Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo, correspondiendo a la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural, otorgar, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, la Resolución de regularización de edificación, así como la documentación técnica del expediente, debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad.

PARA HABILITACIONES URBANAS:

Para resolver el procedimiento administrativo de Regularización de Habilitación Urbana, se tiene un plazo de treinta (30) días hábiles, renovables cada vez que se formulen observaciones, y de evaluación previa con silencio administrativo positivo, el cual se sujeta al siguiente tramite:

6.7 El procedimiento administrativo de regularización de habilitaciones urbanas está sujeto a la evaluación por parte del área técnica de la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural. En este procedimiento administrativo solo se emite el dictamen en los términos de Conforme y No Conforme.

6.8. Iniciado el procedimiento administrativo, el profesional responsable del área correspondiente dispone de diez (10) días hábiles para efectuar lo dispuesto en el literal d) del artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA; asimismo, verifica que la habilitación urbana ejecutada corresponde a los planos presentados y emite el informe correspondiente.

6.9 De ser Conforme el dictamen, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural emite la Resolución de Regularización de Habilitación Urbana, debiendo el funcionario designado para tal fin, sellar y firmar todos los documentos y planos, así como consignar el número de la Resolución en el Formulario Único Regularización.

Ing. Luis Claudio Layme Rupay

6.10 En caso de ser No Conforme el dictamen, los planos de la regularización de habilitación urbana dictaminados son devueltos al administrado, a quien se le otorga un plazo de quince (15) días hábiles para subsanarlas, suspendiéndose el plazo del procedimiento administrativo. Presentadas las subsanaciones, el cómputo del plazo se reanuda.

6.11 De no presentarse las subsanaciones a las observaciones formuladas en el plazo indicado o, luego de la segunda revisión con dictamen No Conforme, si no se subsana de forma satisfactoria, la Municipalidad declara la improcedencia de la solicitud.

6.12 Transcurrido el plazo del procedimiento administrativo sin que la Municipalidad notifique el pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad otorgar la Resolución de Regularización de Habilitación Urbana, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, así como la documentación técnica del expediente, debidamente sellados y firmados, bajo responsabilidad.

CAPÍTULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 7º.- CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

7.1 La persona natural y/o jurídica que realice las siguientes infracciones, será sancionado de acuerdo al cuadro de infracciones y sanciones administrativas, que se detalla a continuación:

N°	DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCION	SANCIONES		NOTIF. PREV. DE INFRACC.	MULTA DIRECTA AL INFRACC.
		MULTA %UIT	MEDIDAS COMPLEMENTARIAS		
01	Por ejecutar obras de edificación en general (construcción, ampliación, cercado, demolición, etc.); sin contar con la licencia de construcción en cumplimiento a la ley N° 29090.	10%	Demolición y/o paralización de obra hasta que subsane la infracción.	NOTIF.	
02	Habilitar terrenos sin contar con resolución de aprobación y/o licencia de habilitación urbana.	5% (multa por cada área menor o igual a una hectárea)	Paralización	NOTIF.	
03	Por ventas de lotes sin contar con la resolución de aprobación de la habilitación urbana.	50%	Paralización	NOTIF.	
04	Por cavado y excavado de zanja sin la debida autorización municipal, por metro lineal.	3%	Ejecución de obra.	NOTIF.	
05	Por romper pistas y/o veredas sin la correspondiente autorización municipal, por metro lineal.	10%	Ejecución de obra.		MULTA
06	Por ejecución de obra en acceso que ocupa el área y/o vía pública.	3%	Demolición, Retiro		MULTA

BENEFICIOS Y EXCEPCIONES

Artículo 8º.- BENEFICIOS

8.1 La persona natural y/o jurídica que solicite Licencia de Regularización de Edificaciones y Habilitación Urbana, bajo los alcances de la presente Ordenanza, obtendrá la reducción de la multa administrativa al 0.5% del valor de una UIT, cuando éstos sean para uso de vivienda y el 1.5% del valor de una UIT cuando éste sea para uso de comercio.

8.2 Los expedientes presentados antes de la vigencia de esta norma podrán acogerse a los beneficios de la presente ordenanza.

8.3 La persona natural y/o jurídica que se acoja a la presente Ordenanza, obtendrá flexibilidad en los parámetros técnicos sobre las edificaciones ejecutadas sin licencia municipal hasta el día 31 de diciembre del 2024, y de acuerdo a las siguientes condiciones:

Ing. Luis Claudio Layme Rupay

a) Área libre mínima. - para el caso de viviendas multifamiliares, no es exigible el área libre mínima al interior del lote, siempre y cuando se garantice la iluminación y ventilación natural de los ambientes de: dormitorio, sala-comedor y cocina a través de pozos de luz.

En los espacios donde se desempeñen varias funciones, se pueden resolver la iluminación y ventilación a través de cualquiera de ellas, según disposición de la norma técnica A.010 del R.N.E.

En el caso de los espacios de baño o Lavandería podrán iluminarse y ventilarse de manera mecánica.

b) Altura máxima de edificaciones:

a. Para edificaciones unifamiliares, bifamiliares o vivienda taller: según certificado de parámetros.

c) Voladizos sobre la vereda. - se permitirá la presencia de voladizos sobre la vereda, siempre y cuando:

a. la edificación esté ubicada en zonas urbanas.

b. que éstos hayan sido construidos a partir de 2.30 m de altura. En caso de existir desniveles de vereda, se tomará en cuenta el nivel de la más alta.

c. El ancho de volado o la suma de estos no excedan los 60cm.

d. No afecten disposiciones ni reglas de seguridad para la instalación y mantenimiento de las líneas aéreas de suministro eléctrico y comunicaciones del Código Nacional de Electricidad.

d) Dotación de estacionamientos. - no será exigible el estacionamiento.

8.4 A la persona natural y/o jurídica que se acoja a la presente Ordenanza, se le suspenderá automáticamente los procedimientos administrativos sancionadores iniciados contra los propietarios y/o adjudicatarios y/o posesionarios, hasta el término de su procedimiento de regularización de edificaciones; y una vez obtenida la Licencia de Regularización de Edificación a su favor, se le rebajará las multas administrativas impuestas por construir sin autorización municipal, que se encuentren en la vía ordinaria, excepto las que se encuentren en cobranza coactiva con medida cautelar.

8.5 A la persona natural y/o jurídica que se acoja a la presente Ordenanza, se le suspenderá automáticamente los procedimientos administrativos sancionadores iniciados contra los propietarios y/o adjudicatarios y/o posesionarios hasta el término de su procedimiento de regularización de la Habilitación Urbana; y una vez obtenida la Licencia de Regularización de Habilitación Urbana a su favor, se le exonerara las multas administrativas impuestas por construir sin autorización municipal, que se encuentren en la vía ordinaria, excepto las que se encuentren en cobranza coactiva con medida cautelar.

Artículo 9º.- EXCEPCIONES

No se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ordenanza, los siguientes supuestos:

9.1 Las edificaciones y habilitaciones urbanas ejecutadas a partir del 01 de enero del 2025.

9.2 Las edificaciones instaladas y/o ejecutadas en espacios públicos, entendiéndose como tales a aquellas edificaciones que ocupan el jardín de aislamiento, las áreas comunes o de dominio público (parques, veredas, calzadas), o cuenten con área edificada cuya proyección ocupe espacio público, y las áreas de aportes reglamentarios resultantes de la Habilitación Urbana.

9.3 Las Habilitaciones Urbanas Ejecutadas en espacios públicos, entendiéndose como tales a aquellas edificaciones que ocupan áreas de dominio público, áreas de derecho de vía, zonas arqueológicas, entre otras afectaciones.

9.4 Los predios incursos en procesos judiciales de copropiedad, desalojos, interdictos, mejor derecho de propiedad, y otros.

9.5 Las edificaciones ubicadas en zonas arqueológicas o dentro del Patrimonio Cultural de la Nación, declarados intangibles por el Ministerio de Cultura.

9.6 Las edificaciones ubicadas en zonas de alto riesgo, calificado por la autoridad competente.

9.7 Las edificaciones ubicadas dentro de las Zonas de Reglamentación Especial y/o que han sido ejecutadas en contravención con la normatividad sobre el Medio Ambiente.

Ing. Luis Claudio Layme Rupay
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE CONTROL URBANO Y RUPA
CATASTRO Y PROGRAMA DE DESASTRES

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA

Única. - En caso se requiera el dictado de normas complementarias, este se efectuará a través de Decreto de Alcaldía, donde también podrá establecerse la prórroga de vigencia de la presente ordenanza, de ser el caso.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza Municipal, entrara en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, y rige hasta que otra Ordenanza Municipal y/o de Ley superior, modifique y/o anule la misma.

Segunda. - Se excluye de los beneficios y facilidades dispuestas en la presente Ordenanza, a las edificaciones levantadas en áreas de uso público, en jardines de aislamiento, en áreas determinadas de alto riesgo, declarados monumentos históricos, zonas arqueológicas, zonas de protección, zonas de reglamentación especial y tratamiento paisajístico o edificaciones levantadas en contravención de la normatividad sobre medio ambiente, actuados de mala fe y/o con documentos no legítimos.

Tercera. - Que, la Subgerencia de Infraestructura Urbana y Rural de la municipalidad distrital de Carhuamayo, constituye la primera instancia en el procedimiento para la regularización de edificaciones y habilitaciones urbanas ejecutadas, y la segunda y última instancia recaerá en Alcaldía, al ostentar el alcalde la condición de máxima autoridad administrativa, conforme a lo previsto en el Art. 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con el Art. 20° numeral 33 de la misma.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
Abog. ABDEL E. VEGA HUARANGA
ALCALDE

Ing. Luis Claudio Leyme Rupay